

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6134/2540

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย วิวัฒน์ ทรงวุฒิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 278, มาตรา 296, มาตรา 309

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกค้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วทำบัญชีรายละเอียดแสดงทรัพย์สินที่ยึดไว้พร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินด้วยนั้น การประเมินราคาทรัพย์สินนี้เป็นเพียงการประมาณราคาตามความเห็นของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงอาจไม่ตรงกับราคาที่แท้จริง และไม่มีหลักเกณฑ์ใดผูกมัดผู้ที่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ว่าเมื่อขายทอดตลาดแล้วจะต้องให้เป็นไปตามราคาที่ประเมินไว้ จึงยังไม่เกิดข้อโต้แย้งสิทธิของจำเลยที่จะร้องขอต่อศาลให้ประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดมานั้นใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง จำเลยจึงไม่อาจยื่นคำร้อง ต่อศาลเพื่อคัดค้านการประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกค้าหนี้โดยจะใช้วิธีแยกขายทีละสิ่ง แยกขายเป็นตอน ๆ หรือวิธีขายตามลำดับของทรัพย์สินเป็นวิธีการของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะทำการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 เมื่อจำเลยประสงค์จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยวิธีแยกขายทีละสิ่ง จำเลยอาจร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน หากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอจำเลยจึงจะเกิดสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลได้ตามนัยแห่งมาตรา 309 วรรค 2 เมื่อจำเลยมิได้ร้องขอหรือ

คัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอแยกทรัพย์สินขาย จึงยังไม่เกิดสิทธิที่จำเลยจะ
ร้องขอต่อศาล

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดี
ประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดต่ำกว่าความเป็นจริง หากขายทอดตลาดตามราคา
ประเมินย่อมเกิดความเสียหายแก่จำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ประเมินราคาทรัพย์สินใหม่อีกครั้ง และให้แยกการขายทรัพย์สินของจำเลย ขอให้งดการ
ขายทอดตลาดและสั่งให้ประเมินราคาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นับแต่วันที่ได้ส่งหมายบังคับคดีให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีอำนาจที่จะยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและมีอำนาจที่จะเอาทรัพย์สินเช่นว่านั้นออกขาย
ทอดตลาดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 278
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้จะทำบัญชีราย
ละเอียดแสดงทรัพย์สินที่ยึดไว้พร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินนี้เป็นเพียงการประมาณราคาตามความเห็นของเจ้าพนักงานบังคับคดี

โดยเปรียบเทียบกับราคาทรัพย์สินที่ใกล้เคียงหรือจากราคาประเมินของทางราชการ
ราคาที่ประเมินนี้อาจไม่ตรงกับราคาที่แท้จริงไม่มีหลักเกณฑ์ใดผูกมัดผู้ที่มีส่วนได้
เสียในการบังคับคดีว่าเมื่อขายทอดตลาดแล้วจะต้องให้เป็นไปตามราคาที่ประเมินไว้
ทรัพย์สินที่นำไปขายทอดตลาดจะได้ราคาจำนวนเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้เข้าสู่ราคาจะ
ประมูลให้ราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด เมื่อราคาที่ประเมินล่วงหน้าไม่ใช่ราคา
ที่แท้จริงจึงยังไม่ถือว่าเป็นการเกิดข้อโต้แย้งสิทธิของจำเลยที่จะร้องขอต่อศาลให้ประเมิน
ราคาทรัพย์สินที่ยึดมานั้นใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
296 วรรคสอง จำเลยจึงไม่อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดค้านการประเมินราคาของเจ้า
พนักงานบังคับคดีได้ตามบทกฎหมายข้างต้น

ประเด็นที่จะวินิจฉัยว่า จำเลยจะร้องขอให้แยกทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด
ออกเป็นทีละสิ่งได้หรือไม่ เห็นว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของลูกหนี้โดยจะใช้วิธีแยกขายทีละสิ่ง แยกขายเป็นตอน ๆ หรือวิธีขาย
ตามลำดับของทรัพย์สิน เป็นวิธีการของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะทำการขายทอด
ตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 เมื่อจำเลยประสงค์จะ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยวิธีแยกขายทีละสิ่งจำเลยอาจ
ร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน หากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตาม
คำร้อง จำเลยจึงจะเกิดสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลได้ ตามนัยแห่งมาตรา 309 วรรค
2 ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยมิได้ร้องขอหรือคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอ
แยกทรัพย์สินขาย จึงยังไม่เกิดสิทธิที่จะร้องขอต่อศาล

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระฐาน-อิทธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ